

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

[기출][2012-3]지방노동위원회의 구제명령 등 처분에 대한 특별행정쟁송절차의 흐름과 요건

《[문제3] 지방노동위원회의 처분(「근로기준법」 제30조에 따른 구제명령과 그에 준하는 것)에 대한 행정쟁송절차를 설명하시오(다름이 있을 경우 판례에 따름). (25점)》

<문제3> 지방노동위원회의 구제명령 등 처분에 대한 특별행정쟁송절차의 흐름과 요건

I. 문제의 제기

- 지방노동위원회의 구제명령이나 기각결정은 공권력의 행사로서 행정소송법상 처분에 해당하지만, 근로기준법 및 노동위원회법에 의해 일반적인 행정쟁송과는 다른 특별한 절차적 제한을 받는다. 특히, 행정심판 전치주의(임의적 전치주의)의 예외(필요적 전치주의)로서 중앙노동위원회의 재심 절차를 반드시 거치도록 의무화하고 있으며, 제소기간 역시 매우 단기로 규정하고 있다. 이하에서는 <지방노동위원회의 처분에 대한 행정심판에 해당하는 중앙노동위원회 재심신청 절차와 이에 불복하여 제기하는 재심판정 취소소송의 요건>을 구체적으로 설명한다.

II. 노동위원회 처분에 대한 행정쟁송의 특별법리

1. 재결주의와 필요적 재심절차

(1) 재결주의의 채택

- 우리 법제는 지방노동위원회의 처분에 대하여 "노동위원회법 제27조 제1항" 및 "근로기준법 제31조 제2항"을 통해 명백한 재결주의를 채택하고 있다. 이에 따라 원처분인 지방노동위원회의 구제명령 등은 직접 행정소송의 대상이 될 수 없으며, 오직 중앙노동위원회의 재심판정만이 취소소송의 대상이 된다.

(2) 필요적 전치주의

- 재결주의의 당연한 논리적 결과로서, 지방노동위원회의 처분에 불복하여 법원의 사법심사를 받기 위해서는 반드시 중앙노동위원회에 재심을 신청하는 행정심판 절차를 거쳐야만 한다. 이를 거치지 않고 직접 제기한 행정소송은 소송요건을 결여한 것으로서 부적법 각하된다.

2. 중앙노동위원회 재심절차의 특징

(1) 재심청구의 당사자와 기간

- 지방노동위원회의 구제명령이나 기각결정에 불복하는 근로자 또는 사용자는 처분서를 송달받은 날부터 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청해야 한다. 이는 행정심판법상의 일반적인 심판청구기간인 90일에 비해 매우 단기로 규정된 특별 규정이다.

(2) 재심판정의 유형

- 중앙노동위원회는 심리 결과 지방노동위원회의 처분이 적법·타당하다고 판단하면 재심신청을 기각하고, 위법·부당하다고 판단하면 당초의 처분을 취소하거나 변경하는 인용 판정을 내린다. 이러한 재심판정은 행정심판의 재결에 해당한다.

3. 재심판정에 대한 행정소송 요건

(1) 소송의 대상과 피고적격

- 재심판정에 불복하여 제기하는 취소소송의 대상은 중앙노동위원회의 재심판정이다. 이때 피고는 합의제 행정청인 중앙노동위원회가 아니라, "노동위원회법 제27조 제2항"의 특별 규정에 의하여 행정청의 대표자인 중앙노동위원회 위원장이 된다.

(2) 제소기간의 제한

- 소송은 재심판정서를 송달받은 날부터 15일 이내에 제기하여야 한다. 이는 행정소송법상의 일반적인 제소기간인 90일을 배제하고 우선 적용되는 특별불변기간에 해당하므로, 하루라도 경과하면 소송은 부적법 각하된다.

III. 구체적 양태

1. 지방노동위원회 처분에 대한 재심신청 단계

(1) 10일의 신청기간 준수

- 지방노동위원회의 구제명령이나 그에 준하는 처분을 받은 사용자와 근로자는 권리를 구제받기 위해 구제명령서 등을 송달받은 날부터 10일 이내에 반드시 중앙노동위원회에 재심을 신청해야 한다. 이는 사법심사로 나아가기 위한 필수적 전제 요건이다.

(2) 특별행정심판으로서의 의무이행적 성격

- 중앙노동위원회에 대한 재심청구는 성질상 특별행정심판에 해당하며, 특히 부당해고 등의 구제사안에서는 사용자에게 대하여 원직복직 및 임금상당액 지급을 구체적으로 명하는 의무이행적 성격을 내포하게 된다.

2. 중앙노동위원회 재심판정에 대한 행정소송 단계

(1) 제소기간 15일의 준수

- 중앙노동위원회의 재심판정에도 불복하는 당사자는 재심판정서를 송달받은 날부터 15일이라는 매우 제한된 불변기간 내에 취소소송을 제기하여야 한다. 15일의 특별제소기간은 노사관계의 신속한 안정을 도모하기 위한 헌법적 합리성을 지닌다.

(2) 중앙노동위원회 위원장 피고 지정

- 당사자가 행정소송을 제기할 때는 피고를 오인하지 않도록 유의해야 한다. 피고는 처분을 행한 지방노동위원회나 재결청인 중앙노동위원회가 아니라, 법령에 특별히 지정된 중앙노동위원회 위원장을 피고로 삼아야 적법하다.

IV. 결론

- 지방노동위원회의 구제명령 등 처분에 대한 행정쟁송절차는 행정심판과 행정소송의 유기적 결합 속에서 고도의 신속성을 요구하는 특별한 구조를 지닌다. 당사자는 처분 송달 후 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청하여 필요적 행정심판 절차를 거쳐야 하며, 그 재심판정서 송달 후 15일 이내에 중앙노동위원회 위원장을 피고로 하여 행정소송을 제기하여야 한다. 또한, "근로기준법 제32조"에 따라 재심신청이나 소송 제기가 구제명령의 효력을 정지시키지 않는 집행행정지의 원칙이 적용되므로, 구제의 실효성이 초기에 담보된다. 이러한 특별절차는 노사분쟁의 전문적 해결과 신속한 지위 확정을 조화롭게 달성하기 위한 법적 장치로서 실무상 엄격하게 관철된다.